

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [9] 적극업무를 통한 부담금 부과 철회 및 지장이설비용 절감
관 계 부 서 : 경기본부 오산지사 배전운영부
모 범 직 원 : 경기본부 오산지사 배전운영부 사원 김준혜
내 용

ㄴ ㄴ

위 직원은 2019. 7월부터 현재까지 경기본부 □지사 배전운영부에 근무하면서 가공·지중 배전설비의 지장이설과 전력구·맨홀·지상기기 등 지중배전설비의 성능점검 및 유지보수업무를 수행하며 안정적 전력공급에 기여하고 있다.

특히, '22. 12월부터 '23. 9월까지 화성시 맑은물사업소(이하 화성시)의 상수도 송수관로(이하 송수관) 손괴 사고에 대한 복구공사비(부담금) 부과와 지중배전 관로 지장이설 요구에 대한 대응 업무를 담당하면서 송수관 손괴에 대한 당사의 무과실 입증에 위한 노력과 행정소송 제기 등 적극적인 업무처리로 송수관 손괴 복구비 1.2억 원, 지중배전관로 지장이설비용 54억 원 등 총 55.2억 원의 비용을 절감하여 회사의 재무여건 개선에 크게 기여하였다.

1. 화성시 상수도 송수관로 손괴 복구비용 1.2억 원 절감

2022. 12. 11. 화성시는 ◇■읍 ◇●리 233번지 일원에 설치된 송수관이 부식되

어 누수가 발생하자 ◇■읍 일대의 상수도 공급을 일시 중단하고 손괴된 누수구간에 대한 복구공사를 시행하였다.

화성시가 송수관 복구공사를 진행하던 중 [그림1]과 같이 송수관 아래로 지중배전관로가 지나간다는 사실을 인지하였고 □지사에 현장 입회 및 사실관계 확인을 요청하였다. 화성시의 요청으로 배전운영실 근무자 VV(5, 現 □지사), □□(5)는 송수관 복구공사 현장을 방문하였고 송수관 아래로 당사의 지중배전관로가 지나간다는 사실만을 확인하고 복귀하였다.

[그림 1] 송수관 복구공사 구간 지중배전관로 현황



※ 송수관 손괴사고 도면 및 단면도 재구성

그런데, 화성시는 송수관 아래로 지중배전관로가 지나간다는 이유로 송수관 손괴는 한전의 지중배전관로 설치공사 과정에서 발생했다고 주장하며 [표1]과 같이 상수관 손괴 부담금 1.2억 원을 부당하게 부과하였다.

[표 1] 상수관로 손괴 원인자 부담금 부과 내역

구 분	산출근거	금액(원)
도로굴착 및 복구	상수관로 인근 도로굴착 비용	31,350,000
라인스토핑 공법	라인스토핑 공법 1식	80,512,850
누수요금	누수량(227.0 ton) × 적용단가(1,155원)	9,060,970
합 계		120,923,820

※ 화성시 부담금 부과내역 재구성

《화성시의 손괴 부담금 부과 사유 및 근거 주장》

① 송수관 설치 이후 한전 지중배전관로가 설치 ② 한전 지중배전관로가 송수관과 이격없이 맞닿아 있음 ③ 사고복구 현장에서 배전운영실 직원이 현장 시설물을 한전 지중배전관로임을 확인함

손괴된 상수관 하단을 교차하는 지중배전관로는 경기본부 공사관리부에서 2014년 시행한 『◇▲S/S 7회선 인출 지향성 압입공사(2014년)』로 시공되었고, 공사 후 약 9년이 경과한 시점에서 당시 상황을 파악하고 우리회사의 무과실을 입증한다는 것은 매우 어렵고 곤란한 상황이었다.

그러나, 위 직원은 9년 전 공사임에도 불구하고 『◇▲S/S 7회선 인출 지향성 압입공사』의 공사감독자, 담당간부, 시공회사, 감리회사 등 모든 관련자를 통해 당시 상황과 공사 진행 중 발생한 특이사항 등을 여러 방면으로 파악하기 시작했고, 사고 당일 현장을 방문한 운영실 직원의 진술을 통해 사고 현장을 면밀히 재검토 하였다.

위 직원은 모든 상황을 종합적으로 고려할 때 우리회사가 시행한 지중배전

선로 설치공사로 인해 상수관이 손괴된 것으로 볼 구체적 증거나 사유가 발생하지 않는다는 것을 확인하였고, 이를 근거삼아 우리 회사는 책임이 없다는 결론을 내린 후 부서장에게 보고하였다.

또한, 확인된 사실관계 등을 바탕으로 화성시를 여러 차례 방문하여 상수관 손괴와 해당 공사와는 관련이 없음을 소명하였으나 화성시는 우리회사의 설명을 완강히 거부하며 수용하지 않았다.

결국 위 직원은 본부 전략경영부 법무팀 및 공사관리부 등과 협업하여 행정심판을 통한 구제 요청을 제안하였고 '23. 9.14. 경기도 행정심판위원회로부터 '화성시의 상수관로 손괴 부담금 1.2억 원의 부과처분을 취소한다'라는 재결 결과를 얻는 쾌거를 거두게 되었다.

2. 지중배전선로 7회선 이설공사비 54억 원 절감

화성시는 손괴 부담금 부과 외에도 상수도과 지중배전관로가 충분히 이격되지 않아 향후 상수도 유지보수공사 시 한전 지중배전관로로 인해 작업지연 등 여러 지장이 초래될 우려가 있다며 이격거리 준수를 위한 이설공사를 요구하였다.

※ 관련공문 : 상수도시설 이격거리 미준수 조치 요청('23. 3. 3.)

해당 지중배전선로는 향남 변전소에서 인출된 7회선으로 화성시 서부권 전력공급을 담당하는 중요 선로이며 7회선을 모두 이설하게 될 경우 [표2]와 같이

대략 54억 원의 이설공사비가 발생할 것으로 추산되었다.

화성시와 상수도 손괴 문제로 갈등이 야기된 상황에서 화성시는 지중배전선로 이설을 강하고 집요하게 요구하는 상황이었으며, 반면 우리지사는 지중배전선로 이설을 미루거나 이설 요구를 회피할 수 있는 명분을 찾기 어려운 실정이었다.

[표 2] 향남 변전소 7회선 이설공사비(개략공사비)

(단위:백만원)

구 분	가공	지중	합계
배전공사비	3,393	1,278	4,671
감리용역비	522	128	650
부대공사비	-	80	80
소 계	3,915	1,486	5,401

※ 배전투자계획수립 공사비 산정기준에 따른 이설공사비 산정내역 재구성

그러나, 위 직원은 여러 차례의 화성시 방문을 통해 해당 지중배전선로 이설에 따라 발생할 수 있는 예상 문제점 등을 정리하여 즉시 이설이 아닌 해당 구역의 관련 공사 발생 시 이설하는 조건으로 협의를 지속적으로 진행하였다.

상수관과 지중배전관로 이격거리 준수를 위해 공사를 하게 될 경우 사실상 재설치 수준의 대규모 공사가 예상되기 때문에 대규모 예산확보가 필요하다는 점, ◇▲ S/S 7회선은 화성시 서부권에 전력을 공급하는 주요 회선으로 공사가 진행되는 동안 일부 구간에 대한 휴전이 불가피한데 해당 지역은 부하가 밀집된 산업단지와

주거지역(택지)이 모여있어 휴전 가능 여부가 불투명한 상황이라는 점 등을 고려할 때 현 시점에서 이격거리 확보를 위해 공사를 진행하는 것은 불요불급한 공사 시행으로 국가적 재원 낭비가 될 수 있다는 점을 화성시 상대로 적극 설명하고 설득하였다.

그 결과, 화성시의 공감을 이끌어 내었고 이설공사는 추후 해당 배전선로와 관련한 배전공사가 발생할 경우, 상수관 이격 확보를 위한 공사와 동시에 진행하는 것으로 협의를 이끌어 냄으로써 사실상 이격거리 확보를 위한 별도의 이설공사는 철회된 것과 같은 효과를 거두었으며 이로 인해 불요불급한 이설공사비 54억 원을 절감할 수 있었다.

[그림 3] 화성시 부담금 부과 공문

"감람, 혁신, 가치로 희망 화성을 만듭니다."

화성시 맑은물사업소

수신 수신자 참조
(경유)
제목 상수도 손괴 부담금 사전통지 및 의견제출 안내[한국전력공사]

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 화성시 향남읍 수직리 일원 한국전력공사 전력관 매설 시 상수관 손괴에 따른 송수관로 누수[2022. 12. 11.(일)]과 관련하여

3. 「화성시 상수도 원인지 부담금 산정 및 부과·징수 등에 관한 조례」 제6조 및 같은 조례 시행규칙 제5조 규정에 의거 부담금 고지에 앞서 「행정절차법」 제21조 및 제22조 규정에 따라 사전 통지 및 의견 청취코자 하오니,

4. 해당 처분에 대하여 이의가 있을 경우 **2023. 2. 27.(월)까지** 의견제출하여 주시기 바라며, 기일 내 의견이 없을 경우 이의가 없는 것으로 간주하여 부과 고지 할 예정이오니 이점 유념하시기 바랍니다.

5. 상수시설을 파손에 따른 사유지 피해 민사사항은 손괴자 책임사항임을 알려드립니다.

☒ 손괴자 부담금 내역

구분	산출근거	금액
도로굴착 및 복구	내역서 참조	31,350,000
라인스도름 공법	내역서 참조	80,512,850
누수요금	누수량(227.0ton) × 적용단가(1,155원)	9,080,970
계		120,943,820

[단위 : 원]

"감람, 혁신, 가치로 희망 화성을 만듭니다."

화성시

수신 한국전력공사 오산지사 (경유)
제목 상수관로 손괴 부담금 부과

1. 우리 시 광운동 행정합무 협조에 감사드리며, 맑은물사업과-3211(2023. 2. 20.)호와 관련합니다.

2. 귀 공사에서 시행한 「한국전력공사 전력과 배설공사(2015. 2.)」 시 순산된 향남읍 수직리 233-3번지 일원 상수도 시설물 손괴사고[2022. 12. 11.(일)]과 관련하여,

3. 「화성시 상수도 원인지 부담금 산정 및 부과·징수 등에 관한 조례」 제6조 및 같은 조례 시행규칙 제5조 규정에 의거 아래와 같이 손괴 원인자 부담금을 부과하오니 기일 내에 납부하여 주시기 바랍니다.

4. 아울러, 본 처분 내용에 대하여 이의가 있으면 경우 「행정심판법」 제27조 규정에 따라 "처분이 있음을 알게 된 날로부터 90일 이내, 처분이 있었던 날부터 180일 이내"에 행정심판을 청구하거나, 「행정소송법」 제20조 규정에 따라 "처분 통지 있음을 안 날부터 90일 이내, 처분 통지 있던 날부터 1년 이내"에 행정소송을 제기 할 수 있으며, 행정심판 및 행정소송 제기에무와 관계없이 「민원사무처리규칙」 관련 법률 제18조 규정에 따라 "처분을 받은 날로부터 90일 이내"에 이의신청을 할 수 있음을 알려드립니다.

- 아 래 -

☐ 부담금 고지 내역
가. 납 기 일 : 2023. 4. 7.(금)
나. 납부금액 : 120,943,820원
다. 가상계좌(농협) 790171-25-038687
라. 납 부 자 : 한국전력공사 오산지사
마. 주 소 : 경기도 오산시 원동 806 한국전력

붙임 납부고지서 1부. 끝.

직장 : 이성원 / 맑은물사업과 (2023-02-13 09:11:01)

"감람, 혁신, 가치로 희망 화성을 만듭니다."

화성시 맑은물사업소

수신 한국전력공사 (경유)
제목 상수도시설 이격거리 미준수 조치 요청

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2022. 12. 11.(일) 누수 발생에 따른 현장확인 결과, 한국전력공사 전력관 매설 (한국전력공사 경기지역 본부, 제2014-1128) 시 손괴에 따른 송수관로 부식 누수가 확인되었으며,

3. 「화성시 상수도원인지부담금 산정 및 부과·징수 등에 관한 조례」 별표 4, 와 관련하여 상수도 시설물 최소이격거리 미준수 사항을 확인하였습니다. 한국전력공사에서는 상수도 시설물의 원활한 유지보수가 될 수 있도록 이격거리를 준수하시어 신속한 조치를 하시기 바랍니다.

4. 상수도 손괴에 따른 원인자 부담금 부과 진행될 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

붙임 사전통지 및 조제 1부. 끝.

맑은물사업소장

주무관	이성원	누수방지팀장	김민학	맑은물사업과 역장	2023. 2. 13
원조자				장	김기철
시행	맑은물사업과-288			계수	
우	18624	경기도 화성시 향남읍 원동로 527, 맑은물사업소		/	http://www.hcity.go.kr
전화번호	031-5189-3755	팩스번호 031-5189-1855	/ opco041@hwna.kr		/ 비공개(5)

붙임한 당산이 화성시의 주인입니다.

문서관리카드(맑은물사업과-288) 1/1

사전통지 및 의견제출

부담금 부과

이격거리 미준수 조치 요청

※ 화성시 맑은물사업소 공문 재구성

[그림 4] 경기도 행정심판위원회 재소 결과

행정심판결과(본부 공문)	재결서(행정심판위원회)	부담금 취소(화성시)

※ 경기도 행정심판위원회, 화성시 맑은물사업소 공문 및 행정심판결과 내부분서 재구성

조치할 사항

인사처장은 위 직원에게 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다.